SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

HABEAS CORPUS Nº 1017446 - SP (2025/0248744-9)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
IMPETRANTE	:	LUCAS MATOS E SILVA
ADVOGADO	:	LUCAS MATOS E SILVA - SP461306
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE	:	GABRIEL DE SOUZA ALVES (PRESO)
INTERES.	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL FIXADA NESTE SUPERIOR TRIBUNAL. ENVIO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
Ordem concedida.

DECISÃO

Trata-se de *habeas corpus,* com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DE SOUZA ALVES, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (Apelação criminal n. 1501605-81.2024.8.26.0642/SP).

Na peça, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, como incurso no art. 33, *caput*, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 2).

Alega que a atuação policial foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem diligências prévias ou elementos concretos, o que não configura justa causa para abordagem nem autoriza ingresso em domicílio sem mandado judicial (fl. 3).

Afirma que a alegada autorização para ingresso na residência não foi documentada, tampouco registrada em áudio ou vídeo, em afronta às diretrizes fixadas por esta Corte e ao ônus probatório imposto ao Estado (fl. 3).

Documento eletrônico VDA49348683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/08/2025 às 10:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/08/2025 09:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: eb023110-bc80-44a3-83eb-049af8782751

Sustenta que o Tribunal de Justiça supriu indevidamente omissão da sentença ao fundamentar a legalidade da entrada no domicílio com base em argumentos não expostos pela Juíza de origem, violando a jurisprudência pacífica do STJ (fl. 3).

Destaca que a sentença incorreu em *bis in idem* ao utilizar a quantidade da droga apreendida para majorar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (fl. 3).

Afirma que, diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos concretos sobre dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, é cabível a redução máxima da pena e a aplicação do regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos (fl. 3).

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de *habeas corpus* para reconhecer a nulidade da prova obtida por meio da abordagem policial e da invasão domiciliar, sem mandado judicial, e declarar a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo por inovação recursal vedada (fl. 6).

Subsidiariamente, caso não reconhecida a nulidade da prova, pede a reforma da dosimetria da pena, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, e a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (fl. 6).

Por fim, caso reconhecida a hipótese de tráfico privilegiado, postula a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de viabilidade da proposta de acordo de não persecução penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP (fl. 6).

Liminar indeferida pela Vice-presidência deste Superior Tribunal (fls. 48/49).

Instado, o Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (fls. 54 /64).

É o relatório.

A tese defensiva sustenta, em síntese, a nulidade da prova decorrente de ingresso policial em residência sem mandado judicial, alegando violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

O pleito, no entanto, não merece prosperar.

Documento eletrônico VDA49348683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/08/2025 às 10:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/08/2025 09:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: eb023110-bc80-44a3-83eb-049af8782751

Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou que o ingresso forçado em domicílio, sem prévia autorização judicial, poderá ser legitimado diante da existência de fundadas razões que indiquem, de forma concreta, a ocorrência de situação de flagrante delito, cabendo à autoridade policial demonstrar a justificativa da medida, sujeita a controle posterior quanto à sua legalidade.

No presente caso, os elementos extraídos dos autos indicam que os agentes estatais foram instados a apurar denúncias de tráfico de drogas e caça ilegal em determinada localidade. Ao chegarem ao local indicado, depararam-se com o paciente portando uma sacola e, ao perceber a presença policial, este empreendeu fuga para o interior de sua residência, sendo prontamente alcançado. Em seu poder, foram encontrados entorpecentes já fracionados para comércio (fls. 7/37).

Em seguida, os policiais, diante da situação de flagrância e com consentimento do morador, realizaram diligência no imóvel e, posteriormente, no quintal, onde localizaram diversos tonéis enterrados contendo significativa quantidade e variedade de drogas ilícitas, além de balanças de precisão e apetrechos utilizados no preparo e comercialização de entorpecentes (fls. 7/37).

As circunstâncias descritas não evidenciam uma mera presunção ou juízo subjetivo por parte dos agentes, mas sim dados objetivos e concretos suficientes a respaldar a atuação policial. A fuga imediata ao perceber a aproximação da viatura, somada à apreensão de substâncias ilícitas com o paciente e a posterior localização de volumosa carga de entorpecentes, corroboram o estado de flagrância e justificam o ingresso no imóvel, afastando a alegada ilicitude da prova (fls. 7/37).

Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, tratando-se de crime permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, a situação de flagrante se prolonga no tempo, não sendo exigido mandado judicial para a diligência, desde que presentes fundadas razões, como no caso dos autos.

Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.435.456/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2024; AgRg no HC n. 859.826/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/5/2024; e AgRg no AREsp n. 2.359.673/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 13/5/2024.

No tocante à dosimetria da pena, constata-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base acima do mínimo legal com base na expressiva quantidade e variedade das substâncias apreendidas – mais de 15 kg de cocaína, além de porções

Documento eletrônico VDA49348683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/08/2025 às 10:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/08/2025 09:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: eb023110-bc80-44a3-83eb-049af8782751

de *crack*, maconha e *skunk*. Tais elementos são reconhecidamente circunstâncias preponderantes, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que justifica o acréscimo na primeira fase da dosimetria (fls. 7/37).

Contudo, revela-se indevida a utilização dos mesmos critérios para justificar a redução mínima da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. A duplicidade de fundamentos (quantidade/natureza da droga) para agravar a pena e, simultaneamente, reduzir o benefício, configura vedado *bis in idem*, impondo-se, por conseguinte, a aplicação da minorante em seu grau máximo, tendo em vista a primariedade do réu e a ausência de outros elementos impeditivos (fls. 7/37).

Dessa forma, redimensiona-se a pena para **2 anos e 6 meses de reclusão**, em regime **semiaberto**, o qual se mostra adequado em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela quantidade de droga apreendida. Por idêntico motivo, **não** se revela socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, diante da aplicação do redutor que leva a pena aquém de 4 anos, é cabível a análise quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, conforme previsão do art. 28-A do Código de Processo Penal, razão pela qual os autos devem retornar à origem para apreciação da medida pelo *Parquet*, com intimação das partes.

Em face do exposto, **concedo** a ordem para reduzir a pena privativa de liberdade do paciente a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, nos termos desta decisão.

Comunique-se com urgência.

Intime-se o Ministério Público estadual.

Publique-se.

Brasília, 07 de agosto de 2025.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA49348683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 07/08/2025 às 10:00:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 07/08/2025 09:47:23
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: eb023110-bc80-44a3-83eb-049af8782751